

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Análisis de caso realista - Exportación de maquinaria agrícola

Una empresa argentina exporta maquinaria agrícola hacia Alemania. Características de la operación:

- Producto: maquinaria pesada (alto valor)
- Transporte: marítimo desde Buenos Aires a Hamburgo
- Cliente: empresa alemana con experiencia en importaciones
- Seguro: discutido entre ambas partes
- La empresa argentina:
 - Tiene poca experiencia exportadora
 - Quiere minimizar riesgos
- El comprador:
 - Prefiere controlar el transporte

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Actividad

1. Elegir **2 Incoterms posibles** (ej: FOB, CIF, FCA, etc.)
2. Completar una tabla comparativa:

Factor	FOB	CIF
Punto de entrega	La mercadería se entrega cuando está correctamente estibada en el buque en el puerto de Buenos Aires	La mercadería se entrega cuando está correctamente estibada en el buque en el puerto de Buenos Aires
Costos asumidos	Flete y seguro en mercado de origen (puede o no incluir), maniobras de carga al buque y despacho de exportación. No incluye flete ni seguro internacional.	Flete marítimo internacional hasta Hamburgo + seguro internacional + maniobras de carga + despacho de importación. No incluye gastos ni riesgos de descarga en destino
Riesgos	El vendedor asume riesgos hasta que la mercadería está estibada en el buque. A partir de ahí todos los riesgos pasan al comprador	El vendedor asume riesgos hasta que la mercadería está cargada en el buque. Los riesgos se transfieren al comprador en el puerto de origen.
Seguro	El comprador puede contratar seguro internacional si lo considera apropiado. El vendedor no tiene obligación de asegurarlo.	El vendedor está obligado a contratar una póliza ICC que cubra la mercadería por el 110% del valor CIF.
Control logístico	El comprador tiene mayor control. Contrata flete internacional y elige buque/ naviera.	El vendedor tiene mayor control. Contrata el flete y el seguro internacional. El comprador recibe la mercadería en destino.

1. Responder:
 - o ¿Cuál conviene al exportador?

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

CIF es más conveniente para el exportador. Aunque la empresa argentina tiene poca experiencia y quiere minimizar riesgos, con CIF el exportador mantiene el control logístico de la operación.

- Al incluir flete y seguro en el precio, puede ofrecer un **precio "puerta a puerta" más competitivo** al comprador.
- Puede acceder a los **beneficios a la exportación** (a diferencia de EXW).
- **El riesgo se transmite igualmente en el puerto de origen** (al cargar en el buque), por lo que el riesgo real no varía respecto a FOB. La diferencia es solo de **costos**, no de riesgos.
- El seguro ICC (C) obligatorio en CIF le da una cobertura base que protege la operación.

○ ¿Cuál al importador?

FOB es más conveniente para el importador.

El comprador alemán tiene experiencia en importaciones y prefiere controlar el transporte. Con FOB:

- Puede elegir la naviera, la ruta y el buque de su preferencia.
- Negocia directamente las tarifas de flete internacional
- Contrata el seguro que considere apropiado, con la cobertura y aseguradora de su elección
- Tiene control total sobre la logística internacional.

○ ¿Cuál recomiendan finalmente? ¿Por qué?

FOB

Al exportador le sirve porque se ocupa solo de lo que conoce, como preparar la mercadería, transportarla al puerto de Buenos Aires, cargarla al buque y hacer el despacho de exportación. Riesgo y responsabilidad acotados.

Al importador le sirve porque controla lo que sabe hacer bien. Elige naviera, negocia flete, contrata el seguro que quiera, y gestiona toda la logística internacional con su experiencia.

El exportador sin tanta experiencia limita su exposición, y el importador experimentado aprovecha su conocimiento del mercado logístico internacional.

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Simulación de negociación

Actividad

Simular una negociación en la que:

- El exportador quiere usar **EXW o FOB**
- El importador quiere **DAP o CIF**

Deben negociar hasta acordar:

- ✓ Un Incoterm final
- ✓ Quién paga qué?
- ✓ Quién asume riesgos?

Preguntas:

- ¿Por qué NO existe un Incoterm “mejor” universal?
- ¿Cómo influye la experiencia del exportador/importador?
- ¿Qué errores comunes se cometen en la práctica?
- ¿Qué pasaría si NO se especifica correctamente el Incoterm?

Posiciones iniciales

Parte	Incoterm deseado	Lógica
Exportador argentino	EXW o FOB	Quiere minimizar su responsabilidad. Con EXW no hace nada, con FOB su responsabilidad termina al cargar en el buque.
Importador alemán	DAP o CIF	Quiere recibir la mercadería con la mayor cantidad de servicios incluidos. Con DAP recibe en destino, con CIF al menos tiene flete y seguro pagos.

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Desarrollo de la negociación

Ronda 1 - Posiciones extremas:

- Exportador: "Prefiero EXW. Es mi primera exportación, no quiero complicaciones."
- Importador: "No acepto EXW. Necesito que al menos hagas el despacho de exportación en Argentina, que yo no puedo tramitarlo. Prefiero DAP."

Ronda 2 - Acercamiento:

- Exportador: "DAP es demasiado para mí. Tendría que contratar flete hasta Alemania, asumir riesgos hasta destino y gestionar logística internacional sin experiencia. Puedo ofrecer FOB."
- Importador: "FOB me conviene porque controlo el transporte, pero necesito garantías sobre el seguro. ¿Y si probamos CIF?"

Ronda 3 - Punto de acuerdo:

- Exportador: "CIF me obliga a contratar flete y seguro internacional, y no tengo contactos en ese mercado. Voy a pagar de más. Mi mejor oferta es FOB."
- Importador: "Acepto FOB. Tengo experiencia negociando fletes marítimos y puedo conseguir mejores tarifas que vos. Además, contrato el seguro ICC (A) que me cubre todo riesgo, mejor que el ICC (C) que me darías con CIF."

Acuerdo final: FOB Buenos Aires – Incoterms® 2020

Aspecto	Acuerdo
Incoterm final	FOB Buenos Aires
Quién paga qué	El exportador paga: embalaje, transporte interno en Argentina, despacho de exportación y carga al buque. El importador paga: flete internacional, seguro, descarga, despacho de importación y transporte en Alemania.

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Quién asume riesgos	El exportador asume riesgos hasta que la maquinaria está estibada en el buque en Buenos Aires. A partir de ahí, todos los riesgos son del importador.
---------------------	---

1. ¿Por qué NO existe un Incoterm "mejor" universal?

Porque cada operación de comercio exterior tiene condiciones únicas que hacen que un Incoterm sea mejor que otro según el caso:

- Tipo de mercadería: No es lo mismo exportar granos a granel que maquinaria pesada o componentes electrónicos por avión.
- Medio de transporte: Los Incoterms del grupo acuático solo sirven para transporte marítimo. Si se usa avión o camión, hay que usar los polivalentes.
- Experiencia de las partes. Un exportador inexperto se beneficia con Incoterms del grupo F (poca responsabilidad), mientras que uno experimentado puede ganar más usando grupo C o D.
- Poder de negociación: Quien tiene más poder puede imponer condiciones que le favorezcan.
- Marco legal y aduanero: En EXW el comprador debería hacer el despacho de exportación en el país del vendedor, algo que muchas legislaciones no permiten fácilmente para extranjeros.

2. ¿Cómo influye la experiencia del exportador/importador?

Situación	Incoterm recomendado	Razón
Exportador inexperto	FOB, FCA	Limita sus obligaciones a lo que conoce (mercado local, despacho de exportación). No necesita negociar fletes ni seguros internacionales.

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

Exportador experimentado	CIF, CIP, DAP	Puede ofrecer un servicio más completo, negociar mejores tarifas de flete y seguros, y agregar valor al precio.
Importador inexperto	CIF, CIP, DAP, DDP	Recibe la mercadería con más servicios incluidos, sin tener que gestionar logística compleja.
Importador experimentado	FOB, FCA	Prefiere controlar la logística internacional, conseguir sus propias tarifas y elegir su seguro.

En nuestro caso, el exportador argentino inexperto se beneficia con FOB (menos responsabilidad), y el importador alemán experimentado también se beneficia con FOB (más control).

3. ¿Qué errores comunes se cometen en la práctica?

1. Usar EXW sin entender las implicancias. El exportador pierde beneficios a la exportación, y el importador debe tramitar el despacho de exportación en un país extranjero.
2. Usar Incoterms acuáticos para transporte terrestre o aéreo. FOB, CFR y CIF son exclusivos de transporte marítimo. Si se usa avión o camión, corresponde FCA, CPT o CIP.
3. Confundir la transmisión de costos con la transmisión de riesgos. En CFR y CIF, el vendedor paga el flete, pero el riesgo se transfiere en el puerto de origen (al cargar en el buque). Muchos creen que "si pago el flete, soy responsable hasta destino", y no es así.
4. No especificar el punto exacto de entrega. Los Incoterms requieren indicar un lugar preciso (ej: "FOB Buenos Aires" y no solo "FOB"). La falta de precisión puede generar conflictos.
5. No indicar la versión de Incoterms. Existen diferencias entre versiones (ej: 2010 vs 2020). Es fundamental aclarar "Incoterms® 2020" en el contrato.
6. Contratar un seguro insuficiente. En CIF, el seguro mínimo obligatorio es ICC (C), que cubre riesgos limitados. Para mercadería de alto valor (como maquinaria), puede ser insuficiente.

Comercio Exterior

“Decisiones estratégicas con Incoterms 2020”

4. ¿Qué pasaría si NO se especifica correctamente el Incoterm?

Si no se especifica (o se especifica mal) el Incoterm en el contrato, pueden surgir consecuencias graves:

- Indefinición sobre quién asume los riesgos. Si la mercadería se daña durante el transporte, ninguna parte tiene claro quién es responsable → conflicto comercial y posible litigio.
- Costos duplicados o no cubiertos. Ambas partes podrían contratar (y pagar) flete o seguro por separado, o peor aún, ninguna lo hace y la mercadería viaja sin cobertura.
- Problemas aduaneros. Sin un Incoterm claro, pueden surgir dificultades para determinar el valor en aduana, lo cual afecta el cálculo de derechos de importación, tasa estadística e impuestos.
- Conflictos con medios de pago. Si se usa carta de crédito, el banco exige documentación consistente con el Incoterm. Una inconsistencia puede bloquear el cobro.
- Riesgo legal. Se aplican las reglas del país que corresponda según el contrato, lo que puede resultar en una interpretación diferente a la esperada por alguna de las partes.